РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-274/2020

Номер дела: **2-274/2020**

УИН: **28RS0019-01-2020-000389-05**

Дата начала: **08.06.2020**

Дата рассмотрения: **19.08.2020**

Суд: **Серышевский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Серышевского района в интересах неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное Учреждение отдел образования администрации Серышевского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	МОАУ СОШ с. Сосновка		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация Серышевского района Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			08.06.2020
			08.06.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		09.06.2020
			09.06.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		07.07.2020
			07.07.2020
	Вынесено решение по делу		19.08.2020
			27.08.2020

Решение

УИД 28RS0019-01-2020-000389-05

№ 2 – 274/2020

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 августа 2020 года пгт Серышево

Серышевский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой И.А.,

при секретаре судебного заседания Шауткеновой Э.В.,

с участием представителя истца помощника прокурора Серышевского района Гриневой М.В.,

представителя ответчика МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка Юхновской И.Л., действующей на основании прав по долженности,

представителей третьих лиц администрации Серышевского района Амурской области Горожанкина С.В., Отдела образования администрации Серышевского района Слащевой Ю.С., действующих на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Серышевского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения к Муниципальному Учреждению Отделу образования администрации Серышевского района Амурской области о возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Серышевского района, действуя в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка и в обоснование заявленных требований указал, что прокуратурой Серышевского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях района. В силу п.3 ст.5 Федерального закона «О противодействии терроризму» федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее Требования № 1006). В силу п. 5 Требований № 1006, ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях). Из положений п. 24 Требований № 1006, следует, что в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой

категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> осуществляет образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом МУ Отдела образования администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно п. 1.6 Устава, филиал МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, является обособленным структурным подразделением МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>. В ходе проведения проверки установлено, что в результате проведенного обследования и категорирования в 2019 году МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> присвоена 3 категория опасности и филиалу МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> - 4 категория опасности. Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных требований законодательства МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> не обеспечена должным образом антитеррористическая защищенность объекта (территории), а именно: не обеспечено оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); не обеспечено оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не обеспечено оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения; не обеспечено оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; не обеспечено архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца; не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; не обеспечено оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); не обеспечено оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно. Филиал МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес>, не обеспечено: оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения; оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Выше установленное сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, так как не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних детей и повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества. Из акта

категорирования, паспорта безопасности образовательного учреждения следует, что фактически на 2020 год мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории) фактически не запланированы, сроки осуществления указанных мероприятий на 2021 - 2022 годы установлены без должного обоснования. По факту выявленных нарушений прокурором района 28 февраля 2020 года на имя директора МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> внесено представление, которое рассмотрено, конкретные меры к устранению выявленных нарушений не приняты. Из информации МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует, что нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств. Пунктами 6.1 и 11 ч. 1 ст. 8 Устава муниципального образования <адрес> закреплено, что к администрации <адрес> относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях. Согласно п. 1.1 Устава учредителем МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет учреждение Отдел образования администрации <адрес>. К компетенции МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> относится материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и требованиями в пределах финансовых средств. Предоставление учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания школой осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества, закрепленных за школой учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. Таким образом, исполнение требований нормативных правовых актов обеспечению технической укрепленности и антитеррористической является обязанностью не только муниципальных образовательных

учреждений, но и органов местного самоуправления как их собственников имущества этих учреждений. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания несовершеннолетних учащихся и работников образовательного учреждения. Считают, что несоблюдение органом местного самоуправления и образовательным учреждением вышеуказанных норм законодательства создает непосредственную угрозу совершению террористического акта, что может в свою очередь повлечь негативные последствия для жизни и здоровья граждан. С учётом уточнённых требований, руководствуясь ст. 45 ГПК РФ, ФЗ от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре», ФЗ «О противодействии коррупции» просит суд: 1) обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения; оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца; обеспечить охрану объекта (территорию) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии

Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта (территории), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно. 2) Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа <адрес> в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Средняя общеобразовательная школа <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, а именно: оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснастить объект (территорию) системой наружного освещения; оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". 3) Обязать администрацию <адрес> в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес> и филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа <адрес> общеобразовательная школа <адрес>.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора Серышевского района Гринева М.В. в полном объёме поддержав доводы уточнённого искового заявления, настаивала на удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании представитель ответчика МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка Юхновская И.Л. с исковыми требованиями согласна частично. Комиссия в акте обследования и категорирования присвоила объектам категорию опасности и рекомендовала устранить нарушения в конкретные сроки. Паспорт безопасности согласован со всеми ведомствами и утвержден главой администрации Серышевского района. В 2020 году в школе составлена смета оборудования контрольно-пропускного пункта, заключен договор с охранной организацией. Сразу отсутствовала возможность обеспечить работу охранника на территории школы, так как с возникшей эпидемиологической обстановкой в области в связи с распространением коронавирусной инфекции, кандидат не мог пройти комиссию и соответствующее обучение. В настоящее время работник обучен и с 1 сентября 2020 года приступает к исполнению своих обязанностей. Сроки выполнения остальных мероприятий, указанных в исковом заявлении предусмотрены в 2021-2022 годах. В настоящее время имеются сметы на проведение их. В 2020 году выделены средства на установление пожарной сигнализации в школе. Для установления тревожной кнопки в настоящее время не имеется технической возможности.

Из представленного представителем ответчика МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка Юхновской И.Л. отзыва на исковое заявление, имеющегося в материалах гражданского дела следует, что для устранения нарушений были приняты следующие мероприятия: составлена смета на обустройство совмещенного на 1-м этаже помещения для охраны и контрольно-пропускного пункта (поста охраны) с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщении в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (смета <адрес>» <адрес> на 92389 руб., перенос видеорегистратора смета № «ВДПО» <адрес> 4155 руб., итого: 96544 руб.), (срок исполнения до января 2020 года); для обеспечения охраны объекта (территории) подразделением вневедомственной охраны кандидат для работы в МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> проходил обучение и с ДД.ММ.ГГГГ приступит к выполнению обязанностей охранника (ООО "ОА "Титан"", срок исполнения до января 2020 года). Согласно рекомендациям в паспорте безопасности МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> срок исполнения нижеуказанных мероприятий - 2021 г., следовательно имеется время для

выполнения данных мероприятий. Для оборудования объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации проводятся расчеты. Предварительная стоимость 150000-200000 руб. (срок исполнения до октября 2021); для оснащения (дооборудования) объекта (территории) системой наружного освещения были проведены измерения и предварительные расчеты <адрес> <адрес>, предварительная стоимость от 210000 руб. (срок исполнения до декабря 2021); имеется смета № № на дооснащение (дооборудование) объекта (территории) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов на сумму 55565 руб. (срок исполнения до октября 2021); для обеспечения архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течении одного месяца необходимо приобрести видеорегистратор (стоимость 19400 руб.), (срок исполнения до октября 2021); имеется смета <адрес>» на сумму 19 997 рублей на оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно (срок исполнения – до февраля 2022 г.).

В судебном заседании представители третьих лиц администрации Серышевского района Амурской области Горожанкин С.В., Отдела образования администрации Серышевского района Слащева Ю.С. с исковыми требования в части обеспечения в полном объёме антитеррористической защищенностью объектов согласны. Однако не согласны с предложенным прокурором Серышевского района сроком устранения нарушений. Суду пояснили, что согласно п.п. «е» п. 11 Требований, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом. В комиссию были включены компетентные лица, которые в рамках своих полномочий установили сроки устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов. В связи с чем, просили суд определить сроки устранения нарушений согласно установленным актам обследования и категорирования объектов.

Из отзыва на исковое заявление, представленного представителем третьего лица Отдела образования администрации Серышевского района Краснобаевой Т.В., действующей на основании прав по долженности, имеющегося в материалах гражданского дела следует, что с исковыми требованиями не согласны, по следующим основаниям. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий). В соответствии с п. 14 Требований N 1006 всем объектам (территориям) присваивается категория опасности, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования, указанных в п.13 настоящих требований. Результаты работы комиссии согласно пункту 15 Требований N 1006 оформляются актом обследования и категорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня работы комиссии. В апреле 2020 года утвержден паспорт безопасности МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>, который прошёл согласование с УФСБ России по <адрес>, ФГКУ "ОВО ВНГ России по <адрес> " и ОНД и ПР по <адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по <адрес>, в соответствии с которым, здание образовательного учреждения отнесено к 3 категории опасности объекта. Реализация выполнения вышеперечисленных мероприятий для образовательной организации МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> запланирована на 2020 и 2021 годы, согласно разделу 9 «выводы

и рекомендации» Актов обследования и категорирования. Составлены соответствующие сметы, поданы заявки на выделение средств. Таким образом, сроки выполнения недостающих мероприятий по антитеррористической защищенности в указанных образовательных организациях не выходят за пределы сроков (2 финансовых года), установленных в Акте обследования и категорирования для данных учреждений. Следовательно, оснований для удовлетворения в части заявленного иска не имеется. Исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защищенности в части оборудования помещения: МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>, техническими средствами антитеррористической защищенности, является обязанностью не только образовательного учреждения, но и администрации муниципального района "<адрес>", как органа местного самоуправления, являющегося учредителем образовательного учреждения и обеспечивающего его финансирование, и обязанного в силу закона участвовать в профилактике терроризма и экстремизма, а также МУ Отдел образования администрации <адрес>, который осуществляет функции по обеспечению образовательных учреждений финансовыми средствами для исполнения ими своих функций и обязанностей. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности учеников и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности. Таким образом, требования прокурора о возложении только на МУ Отдел образования администрации <адрес> обязанности профинансировать МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> для проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической деятельности, является необоснованным. Просила в заявленных исковых требованиях прокурора <адрес> о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения, о возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности - в части установления сроков (в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу) - отказать. Установить новые сроки для исполнения мероприятий антитеррористической защищенности в образовательных организациях, согласно сроков, указанных в Актах обследования и категорирования.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Министерство образования и науки <адрес> в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно и надлежащим образом. В представленных возражения заместитель министра ФИО9 указала, что в соответствии с приложением № к постановлению губернатора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об определении ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных предприятий области и областных учреждений» в ведомственном подчинении министерства находится 22 учреждения. МОАУ СОШ <адрес> не является организацией, подведомственной министерству. На основании п. 1.17 Устава МОАУ СОШ <адрес> учредителем школы является муниципальное образование <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет МУ Отдел образования администрации <адрес>.

В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица Министерство образования и науки <адрес>.

Выслушав пояснения представителя истца помощника прокурора <адрес>, представителя ответчика МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>, представителей третьих лиц администрации <адрес>, Отдела образования администрации <адрес>, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из содержания п. 4 ст. 27 Закона РФ от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение

приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Обстоятельства дела, свидетельствуют о том что, реализуя эти предоставленные Законом полномочия в рамках рассмотрения настоящего дела по правилам ст. 45 ГПК РФ прокурор Серышевского района вправе был обратиться в суд с настоящим заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, которые не могли сами обратиться в суд.

Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Статьей 41 Конституции РФ, предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Как следует из ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципах защиты их прав, ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Согласно п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации; также образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28).

Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с п. п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта (п. 6 ст. 3 Закона).

Согласно п. 3.1 ст. 5 указанного Федерального закона, юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу пп. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в РФ, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года основными задачами противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), (далее - Требования).

Указанные Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений (п. 17 требований).

В соответствии с п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются в том числе следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В силу п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным п. 24 требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В силу п. 6 Требований в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения и на основании оценки состояния защищенности объектов (территорий), их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степени потенциальной опасности совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

Для проведения категорирования объекта (территории) по решению руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), создается комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) (п. 8 Требований).

Согласно п. 11 Требований комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Согласно Уставу МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> является некоммерческой образовательной организацией, созданной муниципальным образованием для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг в образовательной сфере, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). Учреждение имеет обособленное структурное подразделение – филиал Муниципального общеобразовательного автономного

учреждения Средней общеобразовательной школы имени ФИО3 <адрес> в <адрес> (МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес>).

В судебном заседании установлено, что прокуратурой <адрес> проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, противодействии терроризму и повышения уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В ходе проверки установлено, что МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> присвоена 3 категория опасности: не оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не дооборудован объект (территория) системой наружного освещения и видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов; охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации не осуществляется; не оборудован основной вход в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); отсутствуют металлоискатели; не оборудовано на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Также в ходе проведения проверки установлено, что филиалу МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> присвоена 4 категория опасности: объект не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не дооборудован объект (территория) системой наружного освещения; отсутствует порядок взаимодействия с ФСБ и Росгвардией.

Приказом начальника Отдела образования администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ создана межведомственная комиссия по категорированию и обследованию объектов образования.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы, МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> присвоена 3 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- в срок до декабря 2019 года определить должностное лицо ответственное за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченною распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищённости; определить должностных лиц имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; назначить должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) и организации взаимодействия с ФСБ, МВД, Росгвардии; переработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористиче ского акта;

переработать инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму отвечающая постановлению;

- до января 2020 года оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщении(<данные изъяты>;

- до октября 2021 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС; оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; обеспечить архивирование и хранение данных в течение одного месяца; оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями;

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта;

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещении;

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории);

- постоянно не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

- до декабря 2021 года оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения;

- до января 2021 года оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта контрольно-пропускным пунктом (постами охраны);

- до февраля 2022 года привести в соответствие следующие инженерно – технические средства – оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно.

В соответствии с актом обследования и категорирования объекта (территории) МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес>, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ директором школы, МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> присвоена 4 категория опасности, при этом в акте указаны рекомендации о первоочередных мероприятиях, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), а именно:

- до декабря 2019 года определить должностное лицо ответственного за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищённости; определить должностных лиц имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; разработать инструкцию по пропускному и внутри объектовому режиму отвечающая постановлению;

- до октября 2021 года оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуации либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС; оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения;

- не реже двух раз в год проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта;

- ежедневно (не менее 3 раз в сутки) проводить обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическая проверка складских помещений;

- два раза в год проводить учения тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории);

- не допускать бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе и нахождения в непосредственной близости от объекта (территории) – постоянно;

- до января 2020 года организовать взаимодействие с ФСБ и Росгвардии;

- оснастить объект (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ главой администрации <адрес> утверждён паспорт безопасности МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес> в отношении директора МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, в частности, предъявлено требование о принятии неотложных мер к устранению отмеченных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

В ответ на указанное представление прокурора <адрес> ДД.ММ.ГГГГ директор МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> направила в адрес прокурора <адрес> о проведённых мероприятиях, направленных на устранение нарушений, из которой следует, что в рамках программы по обеспечению антитеррористической безопасности до общеобразовательной организации доведены лимиты на проведение ремонта пожарной сигнализации в размере 291 176 рублей, на приобретение металлодетектора в размере 7 700 рублей для МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес>. Согласно данной региональной программе финансирование филиала в <адрес> и оставшиеся средства для МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> поступят в 2021 году. Ею неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) были направлены ходатайства на выделение дополнительных денежных средств для создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> и филиала в <адрес>. При необходимом финансировании незамедлительно будут приняты меры для обеспечения безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ в ответ на указанное представление прокурора <адрес> директор МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> направила в адрес прокурора Серышевского района уточнённую информацию о проведённых мероприятиях, направленных на устранение нарушений законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования. МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> оборудована автоматической пожарной сигнализацией, которую в случае потенциальной угрозы возникновения и ЧС можно использовать как систему оповещения и управления эвакуацией. Филиал МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> отнесён к 4 категории опасности в связи с чем предусмотрено оборудование помещения охраны средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии (подразделения вневедомственной охраны) в образовательных организациях, категорированных в качестве объектов 1,2,3

категории. В школе имеется стационарная телефонная связь (№ телефона школы 8 (41642) 55-3-04), поэтому вызов экстренных служб по единому номеру «112» возможен в любое время суток. Информация с номерами экстренных служб размещена на стенде «Меры по противодействию терроризму» в коридоре школы, также рядом с телефонным аппаратом в учительской и в служебном помещении ночных сторожей. Количество светильников необходимых для дооборудования - 4 шт. Ремонтные работы по капитальному ремонту пожарной сигнализации в ООШ <адрес> проведены частично. Изготовлена сметная документация на поэтапный ремонт автоматической пожарной сигнализации на сумму 96 603 рубля. В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии, что подтверждается актом проверки работоспособности АПС от ДД.ММ.ГГГГ, составленным ВДПО <адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что на настоящий момент в МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка: не обеспечено оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); не обеспечено оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не обеспечено оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения; не обеспечено оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системами видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов; не обеспечено архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца; не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; не обеспечено оборудование основного входа в здание, входящий в состав объектов (территорий), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); не обеспечено оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно.

В филиале МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> не обеспечено оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; не обеспечено оснащение (дооборудование) объекта (территорию) системой наружного освещения; не обеспечено оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

В силу п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа отнесено к вопросам местного значения муниципального, городского округа.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ч. 1 ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Согласно п. 1.1 Устава МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> учреждение учреждено муниципальным образованием <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией <адрес> в лице Муниципального учреждения Отдела образования администрации <адрес>.

Пунктом 7.1 Устава закреплено, что Учредитель обеспечивает содержание зданий и сооружений школы, обустройство прилегающих к ним территорий: организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль за деятельность школы.

Исходя из вышеперечисленных положений нормативных правовых актов, возложение обязанности на администрацию <адрес> по обеспечению финансирования мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> и филиала МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> в <адрес> за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> не противоречит закону и соответствует содержанию компетенции органа местного самоуправления.

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, предусматривает, что субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму. Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. Особое значение данные меры приобретают в условиях пребывания малолетних в дошкольных образовательных организациях и работников этих дошкольных образовательных организаций.

Отсутствие указанных мероприятий в среднем общеобразовательном учреждении отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников.

Таким образом, суд находит заявленные исковые требования основанными на законе и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 206 ГПК РФ, в случае, если действия, к совершению которых ответчик обязан решением суда, могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Согласно п.п. «е» п. 11 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных

Постановлением Правительства РФ № 1006 от 2 августа 2019 года, комиссия в ходе своей работы определяет перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Актами обследования и категорирования объектов (территорий) МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> и филиала МОАУ СОШ имени ФИО3 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлены сроки для образовательных учреждений по осуществлению мероприятий устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов, которые суд находит разумными для исполнения.

Руководствуясь ст.ст. 194 -198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Серышевского района Амурской области в интересах неопределенного круга лиц к МОАУ СОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка о возложении обязанности устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) учреждения к Муниципальному Учреждению Отделу образования администрации Серышевского района Амурской области о возложении обязанности профинансировать расходы, связанные с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности – удовлетворить частично.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа имени Д.В. Агафонова с. Сосновка устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности (территории) учреждения, расположенного по адресу: <адрес>,:

1) оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

2) обеспечить охрану объекта (территорию) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

3) оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - в срок до 1 октября 2021 года;

4) оснастить (дооборудовать) объект (территорию) системой наружного освещения – в срок до 1 декабря 2021 года;

5) оснастить объект (территорию) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов – в срок до 1 октября 2021 года;

6) обеспечить архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца – в срок до 1 октября 2021 года;

7) оборудовать основной вход в здание, входящий в состав объекта (территории), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) - в срок до 1 января 2021 года;

8) оборудовать комнату хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно – в срок до 1 февраля 2022 года.

Обязать Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение Средняя общеобразовательная школа имени ФИО3 <адрес> устранить нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени ФИО3 <адрес> в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>:

1) оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года;

2) оснастить объект (территорию) системой наружного освещения – в срок до 1 октября 2021 года;

3) оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию <адрес> обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования <адрес> финансирование расходов на выполнение мероприятий, связанных с устранением нарушений требований к антитеррористической защищенности объекта (территории) Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразо-

вательная школа имени ФИО3 <адрес> и филиала Муниципального общеобразовательного автономного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени ФИО3 <адрес> в <адрес>:

1) на оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) - в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

2) на обеспечение охраны объекта (территорию) сотрудниками частных охранных организаций, подразделением вневедомственной охраны войск гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

3) на оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - в срок до 1 октября 2021 года;

4) на оснащение (дооборудование) объекта (территории) системой наружного освещения – в срок до 1 декабря 2021 года;

5) на оснащение объекта (территории) системой видеонаблюдения (камерами) с непрерывным видеонаблюдением уязвимых мест и критических элементов – в срок 1 до октября 2021 года;

6) на обеспечение архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца – в срок до 1 октября 2021 года;

7) на оборудование основного входа в здание, входящего в состав объекта (территории), контрольно-пропускным пунктом (постом охраны) - в срок до 1 января 2021 года;

8) на оборудование комнаты хранения материальных ценностей ТСО с выводом в помещение охраны автономно – в срок до 1 февраля 2022 года;

9) на оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации – в срок до 1 октября 2021 года;

10) на оснащение объекта (территории) системой наружного освещения – в срок до 1 октября 2021 года;

11) на оснащение объекта (территории) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" – в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Серышевский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу через Серышевский районный суд.

Решение в окончательной форме принято 27 августа 2020 года.

Председательствующий судья И.А. Кузнецова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».